

«УТВЕРЖДЕН»
решением единственного участника
Общества с ограниченной ответственностью
«Цитрариум»
(Решение № 1/20)
от «20» августа 2020 г.

УСТАВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЦИТРАРИУМ»
(организация, осуществляющая обучение)
новая редакция

Санкт-Петербург
2026 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящий Устав является учредительным документом Общества с ограниченной ответственностью «Цитрариум» (далее – «Общество») и определяет его правовое положение, цели и предмет деятельности, порядок управления, права и обязанности участников, а также особенности осуществления образовательной деятельности.
- 1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Цитрариум».
- 1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «Цитрариум».
- 1.4. Общество является юридическим лицом, созданным и действующим в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части, применимой к организациям, осуществляющим обучение, и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 1.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Санкт-Петербург.
- 1.6. Адрес Общества в пределах места нахождения: 196066, город Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 183-185, литера А, помещение 579-Н, рабочее место № 1.
- 1.7. Общество создается без ограничения срока деятельности.
- 1.8. Общество вправе иметь обособленные подразделения, филиалы и представительства в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 1.9. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права, нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС, ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Общество является коммерческой организацией, преследующей извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.
- 2.2. Общество осуществляет образовательную деятельность в качестве организации, осуществляющей обучение, при наличии соответствующей лицензии на осуществление образовательной деятельности и в пределах видов образовательной деятельности, указанных в лицензии.
- 2.3. Основной целью образовательной деятельности Общества является профессиональное обучение граждан приобретению профессиональной компетенции, необходимой для управления транспортными средствами соответствующих категорий и подкатегорий, без изменения уровня образования.
- 2.4. Общество вправе осуществлять профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, если реализация таких программ предусмотрена лицензией и действующими нормативными правовыми актами.
- 2.5. Конкретный перечень реализуемых образовательных программ, категорий и подкатегорий транспортных средств определяется лицензией, локальными нормативными актами Общества и утвержденными образовательными программами.
- 2.6. Основной вид деятельности Общества: деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств (код ОКВЭД 85.42.1).
- 2.7. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации и соответствующие целям его создания.
- 2.8. Общество вправе осуществлять внешнеэкономическую деятельность, заключать договоры, приобретать имущественные и иные права и совершать иные сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Образовательная деятельность Общества осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере образования, законодательством о безопасности дорожного движения, условиями лицензии, настоящим Уставом, образовательными программами и локальными нормативными актами Общества.
- 3.2. Общество реализует программы профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий в соответствии с примерными программами профессионального обучения, утвержденными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, с учетом требований законодательства Российской Федерации.
- 3.3. Образовательные программы разрабатываются и утверждаются Обществом в установленном законодательством порядке. Содержание программ, объем учебной нагрузки, сроки обучения, формы обучения,

порядок промежуточной и итоговой аттестации определяются соответствующими образовательными программами.

3.4. Обучение может осуществляться в очной форме, а также с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в случаях и порядке, допускаемых законодательством Российской Федерации и образовательной программой.

3.5. Практическая подготовка и обучение вождению осуществляются на транспортных средствах, соответствующих установленным требованиям, в том числе требованиям к учебным транспортным средствам, и на учебных площадках и маршрутах, отвечающих требованиям законодательства.

3.6. При организации практического обучения Общество обеспечивает безопасность жизни и здоровья обучающихся и работников, соблюдение требований охраны труда, пожарной безопасности, санитарных требований и законодательства о безопасности дорожного движения.

3.7. Прием граждан на обучение осуществляется на основании договоров об образовании и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и локальными нормативными актами Общества.

3.8. Результаты освоения программ профессионального обучения оцениваются в порядке, установленном соответствующей образовательной программой и законодательством Российской Федерации.

3.9. По результатам освоения образовательных программ и прохождения итоговой аттестации обучающимся выдаются документы об обучении и (или) квалификации в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации.

3.10. Для осуществления образовательной деятельности в структуре Общества создается специализированное структурное образовательное подразделение – Автошкола «Циттариум». Деятельность подразделения осуществляется на основании положения, утверждаемого Генеральным директором Общества, в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и формируется за счет вкладов участников в уставный капитал, доходов от деятельности, заемных средств, безвозмездных поступлений, а также иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

4.2. Уставный капитал Общества составляет 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей.

4.3. Уставный капитал разделен на доли участников. Размер и номинальная стоимость долей определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации и сведениями Единого государственного реестра юридических лиц.

4.4. Общество самостоятельно планирует свою финансово-хозяйственную деятельность, распоряжается принадлежащим ему имуществом, заключает договоры и несет ответственность по своим обязательствам в пределах, установленных законодательством.

4.5. Финансовое обеспечение образовательной деятельности осуществляется за счет средств Общества и иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

4.6. Общество вправе взимать плату за обучение в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации и договорами об образовании.

5. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

5.1. Участники Общества имеют права и несут обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

5.2. Участник Общества вправе участвовать в управлении делами Общества, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документами в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом, получать часть прибыли от деятельности Общества в порядке, установленном законом, а также осуществлять иные права, предусмотренные законодательством.

5.3. Участники обязаны соблюдать настоящий Устав, исполнять решения органов Общества, своевременно вносить вклады в уставный капитал и выполнять иные обязанности, установленные законодательством.

5.4. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к другому лицу осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

5.5. Выход участника из Общества допускается в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

- 6.1. Органами управления Общества являются общее собрание участников Общества и единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.
- 6.2. Высшим органом управления Общества является общее собрание участников Общества.
- 6.3. Если в Обществе один участник, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников, принимаются единственным участником единолично и оформляются письменно.
- 6.4. К исключительной компетенции общего собрания участников относятся вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом, в том числе изменение Устава Общества, изменение размера уставного капитала, определение основных направлений деятельности, образование и досрочное прекращение полномочий Генерального директора, утверждение годовых результатов деятельности, распределение прибыли, принятие решений о реорганизации и ликвидации Общества.
- 6.5. Порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания участников, а также порядок принятия решений определяются законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 6.6. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, осуществляет текущее руководство деятельностью Общества и подотчетен общему собранию участников.

7. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

- 7.1. Генеральный директор действует от имени Общества без доверенности, представляет его интересы, совершает сделки, выдает доверенности, открывает банковские счета, издает приказы и распоряжения, принимает и увольняет работников, утверждает штатное расписание в пределах своей компетенции и осуществляет иные полномочия, установленные законом и настоящим Уставом.
- 7.2. Генеральный директор организует образовательную деятельность Общества и несет персональную ответственность в пределах своей компетенции за соблюдение лицензионных требований, требований законодательства об образовании, охране труда, пожарной безопасности и безопасности дорожного движения.
- 7.3. Генеральный директор утверждает локальные нормативные акты Общества, если их утверждение не отнесено законом или настоящим Уставом к компетенции другого органа.
- 7.4. Генеральный директор вправе передавать часть своих полномочий работникам Общества на основании доверенности или локального нормативного акта, если такая передача не запрещена законом.

8. ОБУЧАЮЩИЕСЯ: ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ГАРАНТИИ

- 8.1. Обучающимися являются лица, принятые в Общество для освоения образовательных программ профессионального обучения и зачисленные соответствующим приказом.
- 8.2. Обучающиеся имеют право на получение образования в соответствии с образовательной программой, безопасные условия обучения и практической подготовки, уважение человеческого достоинства, получение информации об образовательном процессе, формах и порядке аттестации, а также на иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
- 8.3. Обучающиеся обязаны добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебные задания, соблюдать требования охраны труда и безопасности дорожного движения, правила внутреннего распорядка обучающихся и законные требования работников Общества.
- 8.4. За нарушение обязанностей к обучающимся могут применяться меры воздействия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Общества.
- 8.5. Общество обеспечивает недопустимость дискриминации и уважение прав и свобод обучающихся в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ИНЫЕ РАБОТНИКИ

- 9.1. К педагогическим работникам относятся лица, осуществляющие педагогическую деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 9.2. Права, обязанности и ответственность педагогических работников определяются законодательством Российской Федерации, трудовыми договорами, должностными инструкциями, настоящим Уставом и локальными нормативными актами Общества.
- 9.3. К педагогическим работникам предъявляются квалификационные требования, установленные законодательством Российской Федерации и применимыми профессиональными стандартами, и квалификационными справочниками.
- 9.4. Общество обеспечивает условия для профессионального развития работников, повышения их квалификации и соблюдения требований охраны труда.

10. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

10.1. Общество принимает локальные нормативные акты по вопросам, отнесенным к его компетенции, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

10.2. К локальным нормативным актам относятся, в частности, правила приема на обучение, правила внутреннего распорядка обучающихся, правила внутреннего трудового распорядка, положения об организации образовательного процесса и аттестации, порядок оформления возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений, правила пользования учебной и автомобильной техникой, а также иные акты.

10.3. Локальные нормативные акты, затрагивающие права обучающихся и работников, принимаются с учетом требований законодательства Российской Федерации.

10.4. Общество обеспечивает ознакомление обучающихся, работников и иных лиц в случаях, предусмотренных законом, с настоящим Уставом и локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их правами и обязанностями.

10.5. Информация об Обществе и его образовательной деятельности размещается и обновляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

11. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ

11.1. Образовательная деятельность осуществляется Обществом на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности в пределах указанных в ней видов образования, уровней образования (при наличии), подвидов дополнительного образования и видов профессионального обучения.

11.2. Общество обязано соблюдать лицензионные требования и условия, требования законодательства Российской Федерации в сфере образования и безопасности дорожного движения.

11.3. Государственный контроль (надзор) и иные предусмотренные законом формы контроля за деятельностью Общества осуществляются уполномоченными органами в установленном законодательством порядке.

11.4. Общество обеспечивает представление документов и сведений, необходимых для осуществления государственного контроля и надзора, если обязанность по их представлению установлена законодательством.

12. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

12.1. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании положений, утвержденных Обществом.

12.3. Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании доверенности.

13. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И ДОКУМЕНТЫ

13.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую, налоговую, статистическую и иную отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

13.2. Общество обеспечивает хранение документов в соответствии с установленными сроками и правилами.

13.3. Общество предоставляет участникам доступ к документам и информации в случаях, порядке и объеме, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

13.4. Документы, связанные с образовательной деятельностью, ведутся и хранятся в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Общества.

14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

14.1. Реорганизация и ликвидация Общества осуществляются по основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

14.2. Решение о добровольной реорганизации или ликвидации Общества принимается общим собранием участников, а при наличии единственного участника – единственным участником, если иное не установлено законом.

14.3. При ликвидации Общества полномочия по управлению его делами переходят к ликвидационной комиссии или ликвидатору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14.4. Документы по личному составу и иные документы, подлежащие обязательному хранению, передаются на хранение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

14.5. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование после внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке, если иное не предусмотрено законом.

15.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, регулируются законодательством Российской Федерации.

15.3. В случае изменения законодательства Российской Федерации положения настоящего Устава применяются в части, не противоречащей действующему законодательству, до внесения в Устав соответствующих изменений.

15.4. Изменения и дополнения в настоящий Устав утверждаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации в случаях, когда такая регистрация предусмотрена законом.

15.5. Настоящий Устав составлен на русском языке.